

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2417/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย อุด ม ชิด เชื้อ วงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 83, มาตรา 335

การที่จำเลยที่ 2 กำลังไขกุญแจรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายและถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม เป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์แล้ว จำเลยที่ 1 ขับขี่รถจักรยานยนต์พาจำเลยที่ 2 นั่งซ้อนท้ายไปที่เกิดเหตุยามวิกาลแล้วยืนอยู่ใกล้เคียงกับจำเลยที่ 2 ในขณะเกิดเหตุ น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 1 ร่วมรู้ร่วมคิดกับจำเลยที่ 2 ในการลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายโดยยินยอมเชิงพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ถือได้ว่าแบ่งหน้าที่กันทำเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดด้วยกับจำเลยที่ 2.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายโดยทุจริต โดยจำเลยทั้งสองใช้กุญแจเปิดสวิทช์ไฟเพื่อติดเครื่องยนต์เอารถจักรยานยนต์ไปแต่กระทำไปไม่ตลอด ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 335 (1)(7), 80, 83

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 335(1)(7) ประกอบด้วยมาตรา 80 ให้จำคุก 3 ปี 4 เดือน ริมของกลาง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ตามที่โจทก์จำเลย นำสืบโดยไม่ได้แย้งกันว่า ขณะเกิดเหตุรถจักรยานยนต์คันของผู้เสียหายจอดอยู่บน ทางเท้าหน้าบ้านเพื่อของผู้เสียหาย บริเวณถนนสี่พระยา รถจักรยานยนต์คันของ จำเลยที่ 1 จอดอยู่ริมถนนใกล้เคียงกันกับที่รถจักรยานยนต์คันของผู้เสียหายจอดอยู่ และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยืนอยู่ในที่เกิดเหตุ นั้น ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยคือ จำเลยทั้งสอง ร่วม กันพยายามลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายดังที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ ในข้อนี้โจทก์มีจำ สืบตำรวจมณฑล เรื่องเกตุ เบิกความว่า เห็นจำเลยทั้งสองยืนอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ คันที่จอดอยู่บนทางเท้า จำเลยที่ 2 กำลังไขกุญแจที่คอรถจักรยานยนต์ จำเลยที่ 1 ยืนห่างออกไปประมาณ 4-5 เมตร นายดาบตำรวจเปรมศักดิ์ พุทธปัญญา เบิกความว่า เห็นจำเลยที่ 2 ยืนอยู่ใกล้รถจักรยานยนต์คันที่จอดอยู่บนทางเท้า ทำท่าเหมือนจะไข รถจักรยานยนต์ จำเลยที่ 1 ยืนอยู่ใกล้กัน เห็นว่าพยานโจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าพนักงาน ตำรวจขณะเกิดเหตุทำหน้าที่สายตรวจโดยเฉพาะจำสืบตำรวจมณฑลทำหน้าที่สืบ สืบมาแล้วประมาณ 10 ปี ย่อมมีความเข้าใจและสังเกตเห็นความเป็นพิรุธของจำเลยทั้ง สองได้ดีว่าในอาการกิริยาเช่นนั้นน่าจะเป็นคนร้ายลักรถจักรยานยนต์ แม้ว่าพยาน โจทก์ทั้งสองจะเห็นไม่ตรงกัน ดดยจำสืบตำรวจมณฑลเห็นจำเลยที่ 2 กำลังไขกุญแจคอ รถจักรยานยนต์ นายดาบตำรวจเปรมศักดิ์เห็นจำเลยที่ 2 ทำท่าเหมือนจะไขรถ จักรยานยนต์ก็เป็นเรื่องแตกต่างกันในพลความซึ่งนายดาบตำรวจเปรมศักดิ์อาจจะ

เห็นจำเลยที่ 2 ก่อนหรือหลังการไขกุญแจที่คอรถจักรยานยนต์ก็ได้ นายดาบตำรวจ
เปรมศักดิ์ไม่เบิกความว่าเห็นจำเลยที่ 2 กำลับไขกุญแจที่คอรถจักรยานยนต์ให้
เหมือนกับคำเบิกความของจำเลยตำรวจมณฑล ทำให้เชื่อถือว่าพยานโจทก์ทั้งสอง
เบิกความไปตามความจริงที่รู้เห็น และเมื่อพยานโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน
ตำรวจตรวจค้นจำเลยที่ 2 ยังได้พบกุญแจ 1 พวง จำนวน 5 ดอก เป็นกุญแจรถชนิด
ต่าง ๆ และพบเหล็กดัดคล้ายกุญแจอีก 2 อัน สนับสนุนให้น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 2 มีไว้ใช้
ในการลักรถจักรยานยนต์ ข้อกล่าวแก้ของจำเลยที่ 2 อ้างว่าขณะเกิดเหตุไปรอเพื่อน
ที่บริเวณที่พักผู้โดยสารรถประจำทางหัวถนนสี่พระยา ระหว่างรอได้ไปหยิบผ้าที่รถ
จักรยานยนต์คันของผู้เสียหายเพื่อจะนำไปเช็ดทำความสะอาดที่นั่งที่พับผู้โดยสารดัง
กล่าวก็ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมกล่าวหาว่าพยายามลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสีย
หาย และว่ากุญแจของจำเลยที่ 2 เป็นกุญแจรถยนต์และกุญแจบ้าน ส่วนเหล็กดัด
คล้ายกุญแจเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมไฟฟ้าของเพื่อนนั้นจำเลยที่ 2 ไม่ได้นำสืบ
ให้ได้ความว่าเป็นกุญแจรถยนต์คันไหนของใครและเป็นกุญแจบ้านจริงหรือไม่ ข้อ
กล่าวแก้ของจำเลยที่ 2 ไม่อาจรับฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ ศาลฎีกาเชื่อว่าจำเลยที่ 2
ได้ไขกุญแจคอรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย เป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลัก
ทรัพย์แล้ว สำหรับจำเลยที่ 1 ซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์พาจำเลยที่ 2 นั่งซ้อนท้ายไปที่
เกิดเหตุในยามวิกาล แล้วยืนอยู่ใกล้เคียงกับจำเลยที่ 2 ในขณะเกิดเหตุ น่าเชื่อว่า
จำเลยที่ 1 ร่วมรู้ร่วมคิดกับจำเลยที่ 2 ในการลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายโดย
ยินยอมเชิงพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ถือได้ว่าแบ่งหน้าที่กันทำเป็นตัวการร่วม
กระทำความผิดด้วยกับจำเลยที่ 2 ข้อกล่าวแก้ของจำเลยที่ 1 เพียงว่าไปจอดรถ
จักรยานยนต์ไว้ที่บริเวณที่พักผู้โดยสารรถประจำทางถูกเจ้าพนักงานตำรวจว่ากล่าว
ห้ามมิให้จอดและสงสัยว่าจะร่วมกันลักทรัพย์นั้น ไม่มีเหตุผลที่เจ้าพนักงานตำรวจจะ
สงสัยว่าจำเลยที่ 1 ร่วมลักทรัพย์โดยไม่มีพฤติการณ์ใดให้เป็นที่สงสัยขึ้นก่อนข้อ

กล่าวแก้ของจำเลยที่ 1 ไม่อาจรับฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้เช่นเดียวกัน..."

พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7) วรรคสาม ประกอบด้วยมาตรา 80 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525) มาตรา 11 ให้จำคุกคนละ 3 ปี 4 เดือน ริมของกลาง.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันเทรมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>